

1501951-30.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 31 de maio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501951-30.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501951-30.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 31 de maio de 2022, por volta

das 00h13min, na Rua Mario Osvaldo da Silva, nº 348, bairro Princesa, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 70/77), sendo recebida a denúncia (fls. 83/84).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 110/111).

Em alegações finais (fls. 115/119 e 136/156), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo pericial (fls. 121/123) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 124/126).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 110/111), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não portava mochila com drogas. Declarou que havia ido comprar pacotes de bolacha e salgadinho. Alegou que indivíduo pediu para que ele comprasse alimentos e bebida para ele. Salientou que era usuário de drogas; porém, as drogas encontradas não eram suas. Mencionou que conhecia anteriormente os policiais; todavia, não tinha nenhum problema com eles. Por fim, salientou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Clayton, em juízo (fls. 110/111), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou o réu e outro indivíduo. Salientou que o acusado estava carregando mochila, enquanto seu comparsa estava usando "pochete". Declarou que os indivíduos adentraram terreno baldio, sendo efetuada a abordagem. Ressaltou que o outro indivíduo conseguiu se evadir. Asseverou que foram localizadas drogas na mochila do acusado, porções de cocaína, "crack" e maconha, além de quantia em dinheiro. Afirmou que o réu negou a traficância, declarando que fornecia bebidas e lanches aos traficantes em troca de drogas. Relatou que o acusado afirmou que o proprietário das drogas era conhecido como "Alemão", bem como residia no bairro Solemar. Narrou que o réu e o outro indivíduo estavam próximos ao matagal quando visualizaram a viatura, tendo ambos se evadido para terreno baldio. Por derradeiro, declarou que não visualizou o réu vendendo ou manuseando as drogas; porém, estava carregando a mochila com as porções apreendidas.

A testemunha policial Michel, em juízo (fls. 110/111), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou o réu e outro indivíduo. Declarou que, ao notarem a presença policial, os indivíduos tentaram se evadir para terreno baldio. Afirmou que conseguiu efetuar a abordagem do réu; entretanto, o outro indivíduo se evadiu. Salientou que foi encontrada mochila com o acusado, sendo localizadas drogas e quantia em dinheiro. Mencionou que o réu negou a prática delitiva, alegando que apenas levava lanches para traficantes em troca de drogas. Salientou que o local é conhecido como ponto de tráfico e, normalmente, os traficantes ficam no matagal. Por fim, relatou que não visualizou o réu interagindo com usuários de drogas.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 410 (quatrocentos e dez) eppendorfs de cocaína, 95 (noventa e cinco) pedras de "crack" e 116 (cento e dezesseis) porções de maconha -, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina, demandando contatos específicos para sua aquisição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 27/30, 83/84 e 110/111, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.
P.R.I.C.
Praia Grande, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA